

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

|                           |                             |               |
|---------------------------|-----------------------------|---------------|
| คำสั่งคำร้องที่ 2378/2533 | นางลำดวน แคล้วภัย           | โจทก์         |
|                           | นางเชียร เชาวลิต กับพวก     | จำเลย         |
|                           | นางเชียร เชาวลิต จำเลยที่ 1 | ผู้ยื่นคำร้อง |

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 247

ความว่า จำเลยที่ 1 ฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน  
หมายเหตุ ทนายโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 68)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชำระเงินจำนวน 44,000 บาทพร้อมดอกเบี้ย  
อัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2525 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ  
แก่โจทก์ หากจำเลยที่ 1 ไม่ชำระให้บังคับชำระหนี้จากจำเลยที่ 2 ได้จนครบ

ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ภาค 3 โจทก์ถึงแก่กรรมนายสาครแคล้ว  
ภัย ขอเข้าเป็นคู่ความแทน ศาลอุทธรณ์ภาค 3 อนุญาต

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 65,64)

จำเลยที่ 1 เคยยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์(อันดับ 37 แผ่น  
ที่ 2) แต่ไม่ปรากฏคำสั่งของศาลอุทธรณ์ในสำนวนที่ส่งมาศาลฎีกา

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยที่ 1 หาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2525จนถึงวันทราบคำสั่งนี้ และต่อไปอีก 2 ปี มาวางศาลจนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

---

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยที่ 1 หาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2525จนถึงวันทราบคำสั่งนี้ และต่อไปอีก 2 ปี มาวางศาลจนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(บุญศรี กอบบุญ-เสียง ตรีวิมล-สมศักดิ์ วิรุทธิ์)

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>              | กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา |
| <u>แผนก</u>                    |                             |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้น</u> |                             |
| <u>ต้น</u>                     | <u>หมายเหตุ</u>             |